

경 고

일 련 번 호 16지원분야 - 14

제 목 매설배관건전성확보공사 계약추진 불철저

소 관 처 ○○본부 ○○○○본부

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○팀

내 용

○○○○본부 ○○○○팀은 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 지역본부의 공사·용역·구매 계약의 체결 및 사후관리를 담당하며, “2016년 매설배관 건정성 확보 공사” 계약에서 분담이행방식의 공동계약을 허용하여 입찰 공고하였고, ○○○○○(주)와 (주)○○○○○가 각각 가스시설시공업(제1종) 및 토공사업으로 면허 및 사업을 분담하는 분담이행방식으로 적격심사 1순위 업체로 선정되었다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제72조(공동계약), 기획재정부 「(계약예규) 공동계약 운용요령」 제5조(공동수급협정서의 작성 및 제출) 및 입찰공고문(입찰번호 2016042512)에 따라 입찰참가 신청에서 전자조달시스템으로 제출한 내용과 동일한 공동수급협정서를 적격심사 서류로 제출하여야 한다.

그런데 ○○○○본부 ○○○○팀 계약담당자는 상기 계약을 추진하며 2016.05.10. 공동수급 분담내역 변경을 희망하는 발주부서 담당자의 요구사항에 대하여 명시적으로 합의하지는 않았으나, 2016.05.18. 발주부서인 관로보전팀으로부터 적격심사 평가 결과와 함께 아래 표2와 같이 공동수급 분담내역이 변경된 새로운 공동수급협정서를 전달받은 후 입찰공고문의 공동계약에 관한 사항에 대한 검토 확인이나 보고없이 기존 공동수급협정서를 임의로 파기하는 등 계약업무를 소홀히 하였으며 계약질서를 문란하게 하는 결과를 초래하였다.

[표 2. 공동수급협정서 변경 내역]

구 성 원	기 존		변 경	
	역 무	금 액	역 무	금 액
○○○○○(주)	가스시설공사	○○백만 원	모재손상부 10개소	○○○백만 원
(주)○○○○○	토목공사	○○○백만 원	케이싱인출구간 13개소	○○○백만 원

이후, (주)○○○○○가 상급기관(산업통상자원부) 및 국민신문고에 민원을 제기하여 감사실에서는 상기 사실에 대한 조사를 실시하였고 당초 분담내용으로 공동수급협정서를 재작성하도록 조치하여 2016.06.24. 원래대로 계약을 체결하게 하였다.

조치할 사항

계약부서 업무담당자로서 계약 업무를 소홀하게 수행한 ○○○○본부 ○○○○팀 계약담당자에게 경고조치 하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

○○본부 ○○○○본부 ○○○○팀 대리 △ △△ (사원번호 : *****)